

0003128-87.2015.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... reconhecidos como executores do segundo roubo nesta cidade e que as antenas utilizadas pelo aparelho celular de "Tico" indicaram que ele estava próximo ao local onde o roubo foi executado. Afirmar que o sinal das ERBs indicava a presença dos acusados nas cidades onde os roubos aconteciam e que isso ocorria enquanto permaneciam longe do bloqueador do rastreador. Durante a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0003128-87.2015.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003128-87.2015.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson Aparecido de Oliveira

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Valdinei da Silva, Luiz Henrique Siqueira, Leandro Souza Santos, Carlos dos Santos Correia, Robson Aparecido de Oliveira e Elias da Silva foram denunciados e estão sendo processados porque, no período compreendido entre os meses de março a setembro de 2013, associaram-se em quadrilha ou bando armado, para o fim de cometer crimes de roubo de veículos neste município e na região.

Consta, ainda, que no dia 24 de abril de 2013, por volta das 20h00, na Rua das Rosas, nesta cidade e comarca, Valdinei da Silva, Luiz Henrique Siqueira, Leandro Souza Santos, Carlos dos Santos Correia, Robson Aparecido de Oliveira e Elias da Silva, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para proveito próprio ou comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota Hilux SRV, ano 2009, placas EGD-4000, pertencente à vítima R.V.J.

Consta, ainda, que no dia 27 de julho de 2013, por volta das 18h33, na Rua Paulo Cardoso de Faria, nesta cidade e comarca, Valdinei da Silva, Luiz Henrique Siqueira, Leandro Souza Santos, Carlos dos Santos Correia, Robson Aparecido de Oliveira e Elias da Silva, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para proveito próprio ou comum, mediante grave ameaça

exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota Hilux SRV, ano 2011, placas EVK 5558, pertencente à vítima F.F.A.

A denúncia foi recebida aos 10 de outubro de 2013 (fl. 594/595).

O acusado Robson Aparecido de Oliveira não foi localizado para receber a citação pessoal (fls. 596), de modo que foi citado por edital (fls. 735) e, como não constituiu advogado, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação a ele (fls. 699/700), com determinação de desmembramento do feito em relação a Robson (ver sentença de fls.918/951).

Cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor (fls.971), o acusado foi citado (fls.992) e apresentou defesa prévia (fls.1011/1013).

Em sede de antecipação de produção de provas, foram inquiridas as vítimas e cinco testemunhas de acusação e os corréus foram interrogados (fls.744/745, 817/818 e 873/874).

Após a citação pessoal do acusado Robson, foram ouvidas as vítimas, bem como o réu foi interrogado (fls.1060/1061 e 1082/1083).

Em memoriais, a representante do Ministério Público pugna pela parcial procedência da ação penal e condenação do acusado pelo crime disposto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, sustentando que deverá ser fixada a pena base acima do mínimo legal, considerando a comprovação de que a associação criminosa possuía organização complexa e sofisticada, atuando na subtração de veículos de luxo e de alto valor, inclusive contando com esquema de utilização de placas "frias" para circulação das caminhonetes e remessa para outro estado da Federação. Além disso, alega que é cabível a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, uma vez que restou demonstrado que a associação criminosa atuava de forma armada, subjugando as vítimas de crimes contra o patrimônio mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo. Em relação ao regime prisional deve ser fixado o inicial fechado, com fundamento no disposto no artigo 33, §3º do Código Penal, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pede absolvição da prática, por duas vezes, do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (fls. 1204/1221).

Em memoriais, a defesa do acusado requer a absolvição por insuficiência de prova de autoria, sustentando que as vítimas não o reconheceram em juízo. Aduz que também não restou comprovado que as escutas telefônicas se tratavam do acusado e que ele afirmou, em juízo, que nunca esteve na cidade de Mogi Guaçu, não restando demonstrado, o nexo de causalidade entre o suposto delito ocorrido e possível autoria (fls.1226/1228).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de associação criminosa está comprovada pelo auto de avaliação (fls.13), auto de exibição/apreensão (fls.31/34), relatórios de investigação (fls.48/49, 157/186, 188/207, 537/553, 672/673 e 1087/1201), bem como pelos relatórios de fls. 214/222, 226/292, 295/299, 308/326, 331/332, 342/351, 362/405, 422/472, 475/479, 489/492, 497/500, 508/514, 517/522, 526/527 e 672/673, laudo pericial da arma de fogo (fls. 602/604), laudo pericial nos celulares apreendidos (fls.613/635 e 649/661), laudo pericial de inibidor de rastreadores (fls. 600/601), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Edna Elvira Salgado Martins, Delegada de Polícia, em juízo, afirmou que o Setor de Inteligência da Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu detectou diversos roubos de camionetes Toyota/Hilux, em Mogi Guaçu e região. A partir disso, a investigação inicial identificou indivíduo de nome Leandro, bem como numerais telefônicos utilizados pelo grupo, representando pela interceptação telefônica, o que foi deferido. Durante a medida cautelar, apurou-se o envolvimento de "Cipó", que é o apelido do acusado Luís Henrique; de "Tico", apelido do acusado Valdinei; de "Tio", apelido do acusado Carlos; bem como de Elias e Robson. Afirma que a quadrilha subtraiu a camionete de uma moça nesta cidade, que, inclusive, reconheceu os acusados "Cipó" e Leandro como os autores do crime, dizendo, ainda, que essa vítima foi rendida por três indivíduos, havendo um quarto elemento em um veículo "Audi". Afirma que, durante o cumprimento de mandados na cidade de Campinas,

apreendeu uma arma e inibidor de rastreador de veículos e de aparelhos celulares na posse do acusado Elias, bem como, na mesma ocasião, o acusado Valdinei tentou se evadir, jogando o carro em cima da viatura policial e lesionando policiais. Afirma que os acusados Leandro, "Cipó" e "Tio" foram presos posteriormente, e o último estaria envolvido em latrocínio na cidade de Piracicaba. Relata que o grupo estaria envolvido em 16 roubos, sendo que em apenas 3 deles não houve a subtração camionete Hilux, e sim de veículo de outro modelo. Em relação aos acusados não reconhecidos pelas vítimas, disse que o envolvimento restou demonstrado pelas interceptações telefônicas, exemplificando com roubo ocorrido na cidade de Itapira, quando "Cipó" foi reconhecido e "Tico" foi identificado pela ERB utilizada por seu aparelho celular. Afirma que a arma de fogo apreendida durante a busca foi reconhecida pela vítima R.V. Afirma que "Tico" não foi reconhecido nos roubos porque era o motorista do veículo, tendo sido constatada sua presença pelas ERBs utilizadas pelo aparelho celular. A esse respeito, afirma que sempre havia veículo no apoio dos executores do roubo, como o Audi, que foi visto por uma vítima, em Mogi Guaçu, e Toyota Corola, na cidade de Santa Barbara d'Oeste. Afirma que, em Artur Nogueira, foram vistos exatamente um Audi e um Corola nas imediações do local onde a vítima foi abordada. Afirma que, em relação ao roubo praticado contra a vítima Raul, à época em que ocorreu, não havia monitoramento telefônico, de modo que não pode falar em identificação de ERB utilizada pelos aparelhos celulares dos integrantes da quadrilha quanto a esse crime. Quanto à outra vítima dessa cidade, reafirma que Luís Henrique e Leandro foram reconhecidos pessoalmente pela proprietária do veículo subtraído. Disse que Valdinei manteve conversas que indicavam que estaria junto (fls. 1084).

João Batista Urbano Neto, policial civil, afirma que ocorreram muitos roubos de camionetes na região e que outro policial realizou monitoramento telefônico, identificando os integrantes da quadrilha, a maioria da cidade Campinas. Disse que a vítima Raul identificou a arma utilizada no roubo (fls. 1084).

Marcelo Assis Teixeira, policial civil, confirmou que houve a subtração de camionetes na região e que a equipe do policial civil Paulo identificou alguns autores. O depoente apoiou o cumprimento de mandados de prisão na cidade de Campinas, ocasião em que houve a apreensão de inibidor de rastreador dos veículos e de uma arma de fogo, que foi reconhecida por uma das vítimas. Disse que os réus Luís Siqueira e Leandro foram reconhecidos por vítima. Durante o cumprimento de mandado de busca na cidade de Campinas, disse que "Tico" teve o veículo bloqueado em determinada via e tentou fuga de marcha à ré, atingindo a viatura da Polícia Civil e lesionando policial (fls. 1084).

Paulo Silveira Cintra Filho, policial civil, disse que no ano de 2013 teve início investigação para apuração de roubos de camionetes Hilux que estavam ocorrendo na região. Com o início da investigação, conseguiu apurar os telefones que os envolvidos utilizavam e foi deferida interceptação telefônica, sendo que um dos roubos praticados nesta cidade de Mogi Guaçu aconteceu quando já estava em curso o monitoramento. Afirma que uma vítima reconheceu dois dos acusados como sendo autores do roubo. Descreve que Valdinei, conhecido com "Tico", era um dos líderes e fornecia apoio logístico, além de ter contato com a pessoa que fornecia as placas frias. Disse que "Cipó", Robson e Leandro eram executores do roubo, sendo que o último, eventualmente, também dava o apoio no deslocamento dos demais membros. Afirma que "Tio" também exercia liderança e fornecia o bloqueador de sinal do rastreador, além de providenciar a destinação às camionetes, geralmente para o estado do Paraná. Relata que, após os roubos, as camionetes eram levadas para área rural, onde os rastreadores eram desativados e placas frias de camionetes com as mesmas características eram instaladas nos veículos. Afirma que, na sequência, as camionetes eram levadas para outro local e ali eram deixadas, caso existisse segundo rastreador. Disse que Leandro e "Cipó" foram reconhecidos como executores do segundo roubo nesta cidade e que as antenas utilizadas pelo aparelho celular de "Tico" indicaram que ele estava próximo ao local onde o roubo foi executado. Afirma que o sinal das ERBs indicava a presença dos acusados nas cidades onde os roubos aconteciam e que isso ocorria enquanto permaneciam longe do bloqueador do rastreador. Durante a interceptação telefônica os acusados indicaram o paradeiro de

uma camionete na cidade de Campinas, ocasião em que equipe policial daquela cidade foi acionada e recuperou o bem (fls. 1084).

Renato Bueno da Silva, policial civil, disse que a investigação foi conduzida pelo policial Paulo e que prestou apoio para o cumprimento de mandados de prisão no final da investigação. Afirma que houve a apreensão de instrumento utilizado para inibir o sinal do rastreador de veículo, bem como arma, que foi reconhecida pela vítima Raul. Afirma que na data do cumprimento do mandado de prisão de "Tico", ele tentou se evadir e jogou o veículo sobre a viatura onde estava o depoente. Disse que Luís Henrique e Leandro foram reconhecidos por outra vítima (fls. 1084).

A vítima R.V.J. disse que estava em seu trabalho, quando, por volta das 20h00, entrou um sujeito, com boné, e lhe exibiu um arma, cromada, aparentando ser alumínio, idêntica à retratada às fls. 602/604 dos autos. Disse que essa pessoa pediu "a chave da Toyota", ao que o declarante respondeu que ninguém tinha Toyota. Falou que era a Hilux, e então o declarante entregou a chave. Disse que havia outra pessoa dando cobertura no corredor, igualmente armado. Disse que esse sujeito estava "de cara limpa", mas não tem condições de reconhecer os agentes. Afirma que os agentes pediram apenas a chave da Toyota. Não sabe dizer se havia algum veículo dando cobertura à ação (fls. 1084).

A vítima F. F. A. disse que chegava a sua residência e quando ingressou em sua garagem, foi abordada por indivíduos e eles roubaram sua caminhonete. Relata que viu os rostos das pessoas. Disse que foram quatro ou cinco indivíduos. Disse que portavam arma de fogo. Relata que ficou cerca de quinze minutos em poder dos indivíduos. Disse que percebeu um carro preto estacionado na esquina dando cobertura. Disse que nenhum deles usava capuz. Disse que realizou reconhecimento na delegacia. Não se recorda dos nomes dos indivíduos. Não reconheceu o acusado Robson como um dos autores do roubo (fls.1060/1061).

O acusado Robson Aparecido de Oliveira nega a prática do crime. Disse que não conhece os demais condenados e nunca esteve em Mogi Guaçu. Relata que não conhece as vítimas. Disse que não possui apelido e possuía telefone celular antes de ser preso, mas não se recorda o número (fls.1082/1083).

Quanto aos crimes de roubo, a absolvição do acusado Robson é medida de rigor, pois, em juízo, tendo em vista o decurso de tempo, as vítimas não reconheceram o acusado como um dos autores dos roubos.

Se tal não bastasse, o acusado negou a prática do crime, relatando que nunca esteve na cidade de Mogi Guaçu e que não conhece as vítimas, não se podendo ignorar que nenhum objeto subtraído foi apreendido em sua posse.

Assim, em que pese o reconhecimento efetivado na fase policial, a prova produzida em juízo não é segura para a imposição de édito condenatório pelo crime de roubo, com todas as gravíssimas consequências dele decorrentes.

Desse modo, pelos elementos destacados, há dúvida se o acusado Robson realmente praticou os roubos descritos pela denúncia, o que implica na absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

Por outro lado, impõe-se a condenação do acusado Robson pelo crime descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, o extenso material produzido durante o período de investigação policial, em especial a interceptação telefônica, deixa evidente que o acusado se associou com os demais agentes para a prática de crimes de roubo, em diversas cidades da região, tendo como alvo camionetes da marca Toyota, modelo Hilux, fazendo uso de arma de fogo para tanto.

Restou demonstrado que se tratava de associação estável e organizada mantida entre todos os integrantes da quadrilha para a prática dos roubos ocorridos nesta cidade e região, sendo certo que os acusados quase sempre se encontravam nas cidades onde ocorriam as práticas criminosas, conforme relatórios de atividades telefônicas de fls. 226/292.

A esse respeito, o envolvimento de Robson na prática de crimes patrimoniais é notório nos autos, destacando-se a esse respeito a prova testemunhal, documental e a interceptação telefônica.

Cabe inicialmente destacar que o acusado Robson foi reconhecido por duas vítimas de crimes semelhantes ocorridos na região (fls. 338 e 340), tendo sido condenado nos

autos nº 0000302-67.2015.8.26.0272, restando comprovada a sua atuação com o corréu Luiz Henrique, pois houve o reconhecimento pessoal de ambos pelas vítimas. Ainda, o acusado foi definitivamente condenado nos autos nº 0005467-54.2016.8.26.0533 por crime de roubo ocorrido na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, ocasião em que atuou em conjunto com os corréus Luiz Henrique e Valdinei, que foram condenados pelos mesmos fatos.

Assim, resta afastada a alegação do réu, em juízo, de que não conhecia os outros acusados e de que sequer circulou pela região, uma vez que efetivamente praticou crime na companhia de outro membro da associação criminosa na vizinha cidade de Itapira e também Santa Bárbara D'Oeste.

Com isso, evidente que o acusado Robson além de ser parceiro do corréu Valdinei, vulgo "Tico", que ocupava posição de liderança no grupo criminoso, mantinha relacionamento amoroso com a filha deste, de nome Sabrina, conforme relatório de investigação de fls. 1098.

Portanto, o acervo probatório demonstra que o acusado Robson integrou associação voltada à prática de crimes, que atuava de forma organizada, armada, estável e com divisão de tarefas.

Nesse sentido, o policial civil responsável pela investigação destacou em Juízo que o réu atuava como executor dos delitos de roubo, o que foi devidamente confirmado pelo reconhecimento de sua responsabilidade nos eventos ocorridos nas cidades de Itapira e Santa Bárbara D'Oeste.

Também não se pode dizer que se tratou de ação eventual do acusado Robson, pois, em verdade, ele era um dos integrantes da organização que praticou as diversas subtrações de veículo automotores, sempre empregando arma de fogo para tanto. Desse modo, bem provadas a autoria e a materialidade da prática do crime de associação criminosa, inexistindo causas de exclusão da culpabilidade, passo à fixação da pena.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, porquanto restou demonstrado que a associação criminosa possuía organização complexa e sofisticada, atuando na subtração de veículos de luxo e de alto valor, inclusive contando com esquema de utilização de placas "frias" para circulação das caminhonetes e remessa para outro estado da Federação.

Ainda, há que se considerar, que o acusado ostenta condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado (fls. 1052- processo n.5467-54).

A esse respeito, há que se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condenações relativas a fatos ocorridos em data anterior à do crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorra em data posterior, poderão ser utilizadas para majorar a pena-base. A esse respeito:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes.
2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance 8 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o regime fechado deve ser mantido para o início da expiação, principalmente à vista das circunstâncias tidas como desfavoráveis.
3. Ordem denegada. (STJ, HC 87.487/SP, Rel. o Ministro OG FERNANDES, 6ª Turma, DJe 13/08/2012; negrito não consta no original)

Desse modo, por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, majoro a pena em $\frac{1}{2}$, resultando pena privativa de liberdade de 1 ano e 6 meses de reclusão.

Em segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a reconhecer.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, uma vez que restou demonstrado que a associação

criminosa atuava de forma armada, subjugando as vítimas de crimes contra o patrimônio mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo. Desse modo majoro a pena em 1/6 de que resulta pena privativa de liberdade de 1 ano e 9 meses de reclusão.

Por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça, em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena, único compatível com a gravidade do crime praticado, pois a conduta do acusado demonstra periculosidade e ousadia e revela a necessidade de firme reprovação, com a imposição do regime mais rigoroso.

Entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o art. 44, I, do Código Penal, veda essa medida no caso de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso dos autos, e, ainda, porque o agente é portador de maus antecedentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a ação penal e CONDENO Robson Aparecido de Oliveira à pena privativa de liberdade de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, dando-o como incurso no art.288, parágrafo único, do Código Penal, e ABSOLVO Robson Aparecido de Oliveira da imputação de prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O acusado poderá recorrer desta liberdade.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 19 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA